



**COMUNE DI AVELLA**  
(Provincia di Avellino)  
*Città d'Arte*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 199 DEL<br>12/05/2026                      | <b>OGGETTO:</b> Ministro dell'Istruzione e del Merito - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio adibito ad asilo nido sito in via De Sanctis – <b>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE</b> – anticipazione 20% lavori e progettazione esecutiva. |
| Registro Generale<br>N. 345 DEL<br>13/05/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **tedici**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

**CUP: J25E24000050006**

**CIG: B440ED5841**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO:**

- il Decreto Sindacale n. 14/2026, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

**PREMESSO** che

- con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia, n. 79 del 30.04.2024 è stato autorizzato, tra l'altro, un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85;
- il suddetto nuovo piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al medesimo decreto e nei limiti delle risorse disponibili;
- tra i beneficiari è ricompreso il Comune di Avella cui è stato riconosciuto il contributo, contenuto nel limite massimo di € 620.000,00, per la realizzazione di asili nido con capienza massima di 29 posti/bambini, così come specificato nel citato allegato 4;

- in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia n.79 del 30.04.2024, l'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato avviso pubblico del 15/05/2024 (prot.n. 68047) finalizzato all'adesione al finanziamento e alla contestuale candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito della predetta;

**RILEVATO** che l'avviso pubblico in questione prevedeva, tra l'altro, che:

- sono finanziabili interventi relativi esclusivamente alla costruzione, all'ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido. Non sono ammessi interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici già adibiti ad asilo nido e non è, altresì, ammesso l'utilizzo delle risorse previste dal presente avviso per finanziare incrementi di costi di interventi già finanziati anche nell'ambito del PNRR;
- le proposte relative agli asili nido devono possedere tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità;
- gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria adesione o candidatura entro le ore 18.00 del 30 maggio 2024, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al link <https://pnrr.istruzione.it/> del portale del Ministero dell'istruzione e del merito dedicato al PNRR;
- alla scadenza del 30 maggio 2024, in ossequio alle condizioni dettate dall'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 68047 del 15/05/2024, questo Ente ha candidato due tipologie di interventi (così come si evince dalla scheda di candidatura allegata al presente atto), nel rispetto dei posti da attivare di cui allegato 4 del Decreto n. 79 del 30/04/2024, per un totale di 29 posti/bambini (target da raggiungere assegnato), proponendo il seguente intervento:  
**“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS (CUP: J25E24000050006)”** per una capienza di 29 posti/bambini e per un importo totale dell'intervento pari a € 672.000,00;
- i Comuni, nella qualità di soggetti attuatori, sono tenuti al rispetto del cronoprogramma da definire in sede di accordo di concessione ma che, in ogni caso, prevede il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024 e la conclusione dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2026;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 0000023 del 13.06.2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito, il Comune di Avella risulta tra i beneficiari per la realizzazione dell'intervento;

**CONSIDERATO** che in particolare, l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edificio scolastico sito alla via De Sanctis con la realizzazione di una nuova struttura indipendente;

**PRESO ATTO** che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16.07.2024 è stato approvato il documento di indirizzo alla Progettazione, ai sensi dell'art. 3 – all. I.7 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di **“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS (CUP: J25E24000050006)”** per una capienza di 29 posti/bambini” redatto dall'ufficio tecnico comunale;
- come Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, è stato nominato l'Arch. Pasquale Maiella, responsabile dell'area tecnica;

**DATO ATTO** che

- con determinazione dirigenziale n. 325/2024 è stato affidato il servizio tecnico di redazione del PFTE all'Ing. Massimo Pappalardo iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4292;
- l'Operatore economico sopra menzionato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relativo all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7, SEZIONE II del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in linea con le indicazioni riportate nel DIP regolarmente approvato;
- il predetto progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per un importo complessivo pari ad € 672.000,00 è stato verificato e validato con apposito verbale del 19/09/2024, che versa in atti, dal Responsabile Unico del Progetto: Arch. Pasquale Maiella;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 19.09.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di € 672.000,00 di cui € 519.000,00 per lavori incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA ed € 12.500,00 per compensi relativi alla progettazione esecutiva oltre cassa previdenziale ed IVA dell'intervento denominato **“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS (CUP: J25E24000050006)”**;
- che con Determina Dirigenziale n°343 del 04.10.2024 RG n°542, si provvedeva ad aggiornare e rimodulare il Quadro Economico di progetto;

- con Determina Dirigenziale n°366 del 23.10.2024 RG n°575, si provvedeva ad avviare le procedure per il conferimento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al progetto per la realizzazione di un nuovo edificio adibito ad asilo nido fabbricato sito in via De Sanctis;
- con determina n. 30/2025 rg 53, si provvedeva all'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell' "APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS" a favore della COIN SRL con sede in VIA SAN NAZZARO SNC, AVELLA (AV), 83021 (P.IVA 03435380617) - che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,03% (uno,zerotre%) sull'esecuzione lavori e del 3,00% (tre/00%) sulla progettazione, determinando così l'importo di aggiudicazione che ammonta quindi a € 526.298,78 di cui € 3.347,41 per gli oneri di sicurezza, di € 95.000,00 (come offerti dall'operatore economico) quale incidenza della manodopera e di cui € 12.610,00 per la progettazione, tutto oltre IVA, ed un ribasso del 10% (dieci%) sul tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto ossia 324 giorni (dicasi trecentoventiquattro giorni naturali e consecutivi) + 30 giorni (dicasi trenta giorni naturali e consecutivi) per ultimare la progettazione esecutiva;
- con determina 31/2025 rg 54, si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo "Realizzazione di un nuovo edificio adibito ad asilo nido Fabbricato sito in Via F. De Sanctis" con i relativi elaborati allegati;

**Dato atto** che per la progettazione, regolarmente eseguita, l'operatore economico COIN srl, sito in via San Nazzaro, Avella (AV), p.iva 03435380617, ha provveduto ad inviare regolare fattura n. 2\_26 del 29.04.2026, acquisita al prot. n. 5061 del 29.04.2026, dell'importo pari ad € 15.384,20 di cui € 12.610,00 per imponibile ed € 2.774,20 per iva, quale importo relativo alla progettazione esecutiva;

**Dato atto** che per i lavori, l'operatore economico COIN srl, sito in via San Nazzaro, Avella (AV), p.iva 03435380617, ha provveduto ad inviare fattura n. 3\_26 del 29.04.2026, acquisita al prot. n. 5062 del 29.04.2026, dell'importo pari ad € 113.011,53 di cui € 102,737,75 per imponibile ed € 10.273,78 per iva, quale importo relativo all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;

**Acquisita** la certificazione contributiva INPS\_49096655 con cui l'operatore risulta in regola con gli adempimenti dovuti;  
**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

##### 1. LIQUIDARE le fatture che di seguito si specificano:

- n. 2\_26 del 29.04.2026, acquisita al prot. n. 5061 del 29.04.2026, dell'importo pari ad € 15.384,20 di cui € 12.610,00 per imponibile ed € 2.774,20 per iva, quale importo relativo alla progettazione esecutiva, emessa dall'operatore economico COIN srl, sito in via San Nazzaro, Avella (AV), p.iva 03435380617;
- n. 3\_26 del 29.04.2026, acquisita al prot. n. 5062 del 29.04.2026, dell'importo pari ad € 113.011,53 di cui € 102,737,75 per imponibile ed € 10.273,78 per iva, quale importo relativo all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, emessa dall'operatore economico COIN srl, sito in via San Nazzaro, Avella (AV), p.iva 03435380617;

##### 2. DARE ATTO che la somma complessiva per l'espletamento dei lavori e dei costi della progettazione in parola trova copertura sul cap. 2613.7 cod. 2.02.01.09.003, impegno re-imputato n. 269/2026 del bilancio comunale;

##### 3. DARE ATTO della insussistenza, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 13/05/2026

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 12/05/2026

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2025: "Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al progetto per la realizzazione di un nuovo edificio adibito ad Asilo Nido fabbricato sito in via De Sanctis"

**CIG:** B440ED5841      **CUP:** J25E24000050006

**Descrizione Capitolo:** PROGETTO NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRSI AD ASILO NIDO PER MINORI, FASCIA DETA 0-36 MESI

**Vincolo Bilancio:**

**Vincolo Tesoreria:**

| Piano Finanziario     | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 2.02.01.09.003        | 4.2             | 2613.7         |                     | 2026                | 0                        |
| N. Impegno Definitivo | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 269                   | € 580.441,86    | 0              | € 0,00              |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

**Denominazione:** COIN srl - **Progressivo Fornitore:** 2771

**Codice Fiscale:** 03435380617      **P.Iva:** 03435380617

**LIQUIDAZIONE**

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 626            | 113.011,53           | 2026      |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

COIN srl

**LIQUIDAZIONE**

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 627            | 15.384,20            | 2026      |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

|          |
|----------|
| COIN srl |
|----------|

Avella (AV), 13/05/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/05/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 574, e vi rimarrà fino al 28/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 345 del 13/05/2026;

Oggetto: Ministro dell'Istruzione e del Merito - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio adibito ad asilo nido sito in via De Sanctis – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – anticipazione 20% lavori e progettazione esecutiva.

Avella (AV), 13/05/2026

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to dott. Pasquale Maiella